

В прокуратуру Дзержинского района г.
Ярославля
150045, г. Ярославль, ул. Батова, д. 8
старшему помощнику прокурора района
Смирновой И.А.

от индивидуального предпринимателя
Левкина Андрея Станиславовича
ИНН 760218194200, ОГРНИП 322774600341432
150044, г. Ярославль, Ленинградский проспект,
д. 33, оф. 108/6
тел. +7 999 786-35-25

на № 202-4260-2026/20780003/Исорг714-26
от 17.09.2026

ПИСЬМЕННЫЕ ПОЯСНЕНИЯ

по обращению Новиковой Анастасии Александровны

На рассмотрении прокуратуры Дзержинского района г. Ярославля находится обращение Новиковой Анастасии Александровны о нарушении трудовых прав. Требованием от 17.09.2026 № 202-4260-2026/20780003/Исорг714-26 мне предложено явиться 23.09.2026 в 15.00 для дачи объяснений и представить документы. Явку обеспечиваю, документы представляю. По существу обращения поясняю следующее.

1. Трудовые отношения с Новиковой А.А. не оформлялись и не возникли по её вине

Трудовой договор с Новиковой А.А. не заключался. Заявление о приёме на работу, кадровые документы, приказы о приёме и увольнении отсутствуют — по причине того, что сама Новикова А.А. уклонилась от оформления отношений в любой форме.

— Новикова А.А. не представила документы, удостоверяющие личность (паспорт), а также ИНН и СНИЛС. Без этих сведений оформление договора и постановка на кадровый учёт объективно невозможны.

— Новикова А.А. не подписала ни одного договора — ни гражданско-правового договора возмездного оказания услуг, ни договора стажировки, который был ей предложен. Привлечение исполнителей в моей деятельности ведётся по договорам гражданско-правового характера с лицами, применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»; Новикова А.А. в качестве плательщика такого налога не регистрировалась.

— Новикова А.А. отказалась зарегистрироваться во внутренней системе учёта производства, через которую ведётся табелирование смен и начисление вознаграждения. Вход в систему выполняется через мессенджер МАХ; на неоднократные просьбы установить приложение получен прямой отказ — «устанавливать МАХ не буду». Вследствие этого её рабочее время не могло фиксироваться в электронном виде.

2. Прекращение отношений произошло по инициативе Новиковой А.А. без

уведомления

Пояснения ИП Левкина А.С. по обращению Новиковой А.А. на № 202-4260-2026/20780003/Исорг714-26 от 17.09.2026

Новикова А.А. добровольно покинула рабочее место, не подписав каких-либо документов о прекращении сотрудничества, не представив письменных пояснений и не уведомив об уходе заранее. Отработка и передача дел не производились.

В четверг 27 августа 2026 года в телефонном разговоре я предложил Новиковой А.А. приехать, отработать установленный двухнедельный период и оформить отношения, подписав договор стажировки. Новикова А.А. сообщила, что подумает, после чего направила мне SMS-сообщение о подаче жалоб в государственную инспекцию труда, прокуратуру и ФНС России. Скриншот переписки прилагается.

3. Денежные средства за фактически выполненную работу выплачены в полном объёме

Вопреки доводам обращения, все денежные средства за фактически отработанные смены Новиковой А.А. перечислены. Выплаты производились переводами по системе быстрых платежей с моего счёта в АО «ТБанк» на номер телефона +7 (980) 662-22-04 (получатель — Анастасия Н., банк получателя — ПАО Сбербанк). Квитанции прилагаются.

№	Дата и время	Сумма, руб.	Квитанция АО «ТБанк» №
1	24.06.2026 16:43	18 000	1-119-358-786-090
2	10.07.2026 11:27	14 000	1-129-205-217-320
3	25.07.2026 21:15	10 000	1-130-219-126-443
4	29.07.2026 23:46	6 000	1-103-416-088-378
	ИТОГО	48 000	4 перевода, комиссия 0 руб.

Общая сумма перечисленных средств составляет 48 000 (сорок восемь тысяч) рублей. Все переводы исполнены успешно, статус операций — «Успешно». Задолженность перед Новиковой А.А. отсутствует.

4. От расчётов с Новиковой А.А. я не уклонялся и не уклоняюсь

Отдельно обращаю внимание прокуратуры: я не предпринимал и не предпринимаю никаких действий, направленных на то, чтобы скрыться от уплаты денежных средств Новиковой А.А. или затруднить ей получение расчёта.

- Деньги за фактически выполненную работу перечислялись **добровольно и своевременно** — четырьмя переводами в период с 24.06.2026 по 29.07.2026, ещё в ходе сотрудничества, без каких-либо требований, претензий, обращений в надзорные органы или суд со стороны Новиковой А.А.
- Я **не менял** ни номер телефона, ни адрес места осуществления деятельности, ни банковские реквизиты. Производство работает по прежнему адресу: г. Ярославль, Ленинградский проспект, д. 33, оф. 108/6. Сведения об ИП открыты в ЕГРИП.

• Именно я, а не Новикова А.А., **инициировал** телефонный разговор 27.08.2026 и предложил урегулировать вопрос: приехать, оформить отношения и продолжить работу. Ответом стало сообщение о подаче жалоб.

- На требование прокуратуры я **явился добровольно** в назначенные дату и время, представил все запрошенные документы и настоящие пояснения, ничего не скрывая.
- **Я не отказываю Новиковой А.А. в выплате денежных средств** и не заявляю об отсутствии у неё права на оплату труда. Позиция моя состоит исключительно в том, что расчёт должен быть произведён законным способом — с оформлением документов, которых Новикова А.А. до настоящего времени не представила.

5. Почему перевод денежных средств Новиковой А.А. в настоящее время невозможен

Любой дополнительный платёж в адрес Новиковой А.А. сегодня невозможно провести законно и безопасно по двум причинам, обе из которых созданы её собственным бездействием.

Первая — отсутствие договорных отношений. С Новиковой А.А. не заключён ни трудовой договор, ни договор гражданско-правового характера. Она не представила паспорт, ИНН и СНИЛС. У платежа, таким образом, нет ни правового основания, ни идентифицированного получателя: перевод по номеру телефона на карту, оформленную на «Анастасию Н.», не является надлежащим подтверждением того, кому и за что перечислены деньги. Я не имею возможности ни корректно указать назначение платежа, ни отразить расход в учёте, ни исполнить обязанности, которые закон возлагает на заказчика при расчётах с физическим лицом.

Вторая — отсутствие чеков «Мой налог». Расчёты с привлекаемыми исполнителями в моей деятельности ведутся в рамках налога на профессиональный доход: исполнитель регистрируется в приложении «Мой налог» и после получения оплаты формирует чек. В силу части 1 статьи 14 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ формирование чека и передача его заказчику — обязанность самого исполнителя, которую заказчик за него исполнить не может. Новикова А.А. чеки за уже полученные 48 000 рублей не сформировала и не передала, несмотря на неоднократные просьбы.

В результате по всем четырём переводам у меня **отсутствуют документы, подтверждающие основание платежа и личность получателя.** Если по запросу банка или налогового органа потребуется раскрыть, кому и за что перечислены денежные средства, я объективно не смогу представить ничего, кроме банковских квитанций, — потому что исполнитель не передал мне ни одного документа.

Риск блокировки расчётного счёта. В последнее время участились случаи ограничения операций и приостановления дистанционного банковского обслуживания предпринимателей в порядке Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма» именно из-за регулярных переводов денежных средств физическим лицам без отчётных документов. Банк вправе запросить экономическое обоснование таких операций, а при отсутствии документов — ограничить операции по счёту. Блокировка счёта остановит расчёты не только с Новиковой А.А., но и со всеми остальными исполнителями, добросовестно оформившими отношения, а также

расчёты с поставщиками и по налогам. Продолжать переводы «вслепую», без договора и без чеков, я не вправе — это означало бы сознательно поставить под удар работу производства и интересы других людей.

Пояснения ИП Довкина А.С. по обращению Новиковой А.А. на № 202-4260-2026/20780003/Исорг714-26 от 17.09.2026

6. Налоговые последствия непредставления чеков

Для наглядности привожу расчёт налоговых обязательств, которые возникают в 2026 году с уже выплаченной суммы 48 000 рублей.

Вариант, применяемый у меня для всех исполнителей, — налог на профессиональный доход. Ставка НПД при получении дохода от индивидуального предпринимателя составляет 6 % (часть 2 статьи 10 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ). Соответственно, налог, подлежащий уплате Новиковой А.А. с полученных 48 000 рублей, составляет:

Показатель	Расчёт	Сумма, руб.
Доход, полученный от ИП (заказчика)	—	48 000,00
Налог на профессиональный доход по ставке 6 %	$48\,000 \times 6\%$	2 880,00
Он же с учётом налогового вычета 10 000 руб. (ставка снижается до 4 %)	$48\,000 \times 4\%$	1 920,00
Налоговая нагрузка на исполнителя, не более		2 880,00

Таким образом, всё, что требовалось от Новиковой А.А., — зарегистрироваться в приложении «Мой налог», сформировать четыре чека и уплатить **не более 2 880 рублей налога** (а с учётом предоставляемого государством вычета — 1 920 рублей) при полученном доходе в 48 000 рублей. Страховые взносы плательщик НПД не уплачивает. Никакой иной обязанности на неё не возлагалось.

Для сравнения: при оформлении отношений по гражданско-правовому договору с физическим лицом, не применяющим НПД, заказчик обязан как налоговый агент удержать НДФЛ по ставке 13 % — то есть 6 240 рублей с той же суммы, — и дополнительно уплатить за свой счёт страховые взносы по единому тарифу 30 %, то есть 14 400 рублей, представив соответствующую отчётность в налоговый орган и Социальный фонд России. Этот вариант я также готов применить, и он изначально предлагался Новиковой А.А. в виде договора; она от подписания отказалась. Подчёркиваю: обязанность исчислить и уплатить эти суммы в таком случае лежит на мне, а не на ней, и я от неё не отказываюсь — но исполнить её без подписанного договора и паспортных данных исполнителя технически невозможно.

7. Я готов произвести расчёт и прошу содействия прокуратуры

Настоящим официально заявляю и прошу зафиксировать в материалах проверки: **я не отказываюсь от выплаты денежных средств Новиковой А.А.** Если в ходе проверки будет установлен какой-либо не оплаченный объём фактически выполненной ею работы, я готов оплатить его в полном объёме в кратчайший срок.

Предлагаю следующий порядок урегулирования, который прошу довести до сведения заявителя:

Пояснения ИП Левкина А.С. по обращению Новиковой А.А.

на № 202-4260-2026/20780003/Исорг714-26 от 17.09.2026

1. Новикова А.А. представляет документы, удостоверяющие личность, а также ИНН и СНИЛС — без них невозможна идентификация получателя платежа.
2. Стороны подписывают **договор гражданско-правового характера** (возмездного оказания услуг) с указанием фактически выполненного объема работ. Проект договора подготовлен и будет предоставлен по первому требованию — как заявителю, так и прокуратуре.
3. Объем фактически выполненных работ оплачивается по расценкам, установленным **прейскурантом**, действующим для всех без исключения исполнителей. Прейскурант прилагается к настоящим пояснениям (приложение № 7). Индивидуальных или заниженных расценок для Новиковой А.А. не применяется и не применялось.
4. Выплата производится безналичным переводом непосредственно после подписания договора.
5. Новикова А.А. передаёт чеки из приложения «Мой налог» за полученные средства либо, при работе по договору ГПХ без применения НПД, расчёт производится с удержанием НДФЛ и уплатой страховых взносов за мой счёт — в этом случае никаких документов от неё, кроме подписанного договора и реквизитов, не требуется.

Такой порядок полностью соответствует закону, защищает интересы самой Новиковой А.А. (она получает документально подтверждённый доход и подтверждённый трудовой или страховой стаж) и не создаёт для меня риска ограничения операций по счёту.

8. Выводы

- Трудовой договор с Новиковой А.А. не заключался; отношения не были оформлены вследствие её собственного отказа представить документы, удостоверяющие личность, и подписать договор.
- Новикова А.А. не была табелирована в системе учёта рабочего времени исключительно по причине её отказа зарегистрироваться в ней, о чём она сообщила прямо.
- Денежные средства за фактически выполненную работу перечислены в полном объёме — 48 000 рублей четырьмя переводами, что подтверждается прилагаемыми квитанциями АО «ТБанк». Задолженность отсутствует.
- От расчётов я не уклонялся: местонахождение, контакты и реквизиты не менял, сам предлагал урегулирование, явку в прокуратуру обеспечил.
- Чеки из приложения «Мой налог» за полученные средства Новиковой А.А. не представлены до настоящего времени, вследствие чего дальнейшие переводы без оформления договора невозможны и создают риск ограничения операций по расчётному счёту в порядке Федерального закона № 115-ФЗ.
- В выплате денежных средств я не отказываю и готов произвести расчёт по действующему прейскуранту непосредственно после подписания договора гражданско-правового характера.

С учётом изложенного прошу признать доводы обращения Новиковой А.А. о невыплате заработной платы не нашедшими подтверждения.

Пояснения ИП Левкина А.С. по обращению Новиковой А.А.

на № 202-4260-2026/20780003/Исорг714-26 от 17.09.2026

Приложения

1. Требование прокуратуры Дзержинского района г. Ярославля от 17.09.2026 № 202-4260-2026/20780003/Исорг714-26 — на 1 л.
2. Квитанция АО «ТБанк» № 1-119-358-786-090 от 24.06.2026 на сумму 18 000 руб. — на 1 л.
3. Квитанция АО «ТБанк» № 1-129-205-217-320 от 10.07.2026 на сумму 14 000 руб. — на 1 л.
4. Квитанция АО «ТБанк» № 1-130-219-126-443 от 25.07.2026 на сумму 10 000 руб. — на 1 л.
5. Квитанция АО «ТБанк» № 1-103-416-088-378 от 29.07.2026 на сумму 6 000 руб. — на 1 л.
6. Скриншот SMS-переписки с Новиковой А.А. от 27.08.2026 — на 1 л.
7. Прейскурант расценок на работы и услуги, выполняемые исполнителями по договорам гражданско-правового характера, действующий с 01.06.2026, — на 3 л.

Индивидуальный предприниматель

_____ / А.С. Левкин /

Дата составления: 23.09.2026. Документ подготовлен для представления в прокуратуру Дзержинского района г. Ярославля.